



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000019/2009/CA1

///raná, de febrero de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"PEREZ, VICTOR HERNAN - CHAVEZ, WALTER FABIAN CONTRA GENDARMERIA NACIONAL SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000019/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que vienen las presentes actuaciones a consideración del Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 132/141 por el Estado Nacional, contra la sentencia de fs. 123/129 vta. que hace lugar al recurso interpuesto por la parte actora y admite el reclamo deducido respecto de los decretos 1897/85 y 1490/02. Hace lugar al recurso interpuesto por la demandada y revoca la sentencia cuestionada en cuanto declara el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos y compensaciones instituidos por el decreto 2769/93 y de los aumentos instituidos por los decretos 1140/05, 1126/06, 861/07, 884/08 y 752/09. Impone las costas en el orden causado, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

II Que el impugnante refiere al cumplimiento de los requisitos propios del recurso deducido y afirma que existe cuestión federal suficiente toda vez que se encuentra discutido el alcance e interpretación de normas de carácter federal como son el decreto 1897/85, las leyes 19901 y 19349 y la doctrina sentada por la Corte en los autos "Martínez, Marcelino Hilario". Alega, asimismo, que la sentencia dictada es arbitraria y fundamenta su posición. Seguidamente, relata los antecedentes de la causa,



argumenta en torno al carácter particular del préstamo previsto en el decreto 1897/85, cita doctrina de la CSJN y concluye solicitando la revocación de la sentencia dictada.

III- Que el recurrente ha cumplido con el requisito de interposición en término del remedio intentado y de reserva federal, por lo que corresponde al Tribunal analizar la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

IV- a) Que, este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la C.S.J.N. que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." ("Fallos" 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" ("Fallos" 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

b) Que en cuanto a la cuestión federal planteada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000019/2009/CA1

las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

“La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48 (por ejemplo “Fallos” 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1083; 307:1371, etc.)” (cit. en Guastavino, Elías P.; “Recurso extraordinario de inconstitucionalidad”, t. I, Ed. La Rocca; Bs. As., 1992; p. 429).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por el representante del Estado Nacional por la razón de arbitrariedad.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, elevar estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 del CPCCN).



Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3467403#171250124#20170208080518810